

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5154/2533

นางมณี บุญศิริธรรมชัย

นายไล่ เลิศวิริยะปิติ

ห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีวัฒนาวิศวกรรม กับ
พวก

โจทก์

ผู้ร้อง

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา , มาตรา 290 วรรคแรก

คดีเดิมซึ่งผู้ร้องเป็นโจทก์ฟ้องจำเลย ศาลได้ออกหมายอายัดเงินของจำเลยไว้ชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษาไปยัง อ. และเจ้าพนักงานบังคับคดีของศาลได้อายัดเงินของจำเลยไว้นั้น เป็นการอายัดทรัพย์สินของจำเลยไว้ชั่วคราวในขณะที่จำเลยยังไม่ได้เป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาถือไม่ได้ว่าเป็นการอายัดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาไว้แทนเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาเพื่อบังคับคดีตามคำพิพากษา โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาคดีนี้จึงมีสิทธิขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีกรมบังคับคดีอายัดเงินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา (จำเลย) จาก อ. เพื่อบังคับคดีได้ ไม่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 290 วรรคแรก.

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองชำระหนี้แก่โจทก์เป็นเงิน ๗๖๖,๑๘๑.๕๐ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยและค่าฤชาธรรมเนียม ต่อมาจำเลยทั้งสองไม่ยอมชำระหนี้ตามคำพิพากษาดังกล่าวโจทก์ขอให้บังคับคดี

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นเจ้าของหนี้ของจำเลยที่ ๑ ตามคำพิพากษาผู้ร้องได้ยื่นคำร้องขอศาลจังหวัดนครสวรรค์ใช้วิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษา และศาลได้มีคำสั่งอายัดชั่วคราวเงินซึ่งจำเลยที่ ๑ มีสิทธิเรียกร้องจากกองทัพอากาศ ศาลได้แจ้งการอายัดเงินดังกล่าวชั่วคราวไปยังกองทัพอากาศแล้ว ต่อมาจำเลยที่ ๑ ไม่ชำระหนี้ตามคำพิพากษา ผู้ร้องจึงขอให้บังคับคดี เจ้าพนักงานบังคับคดีศาลจังหวัดนครสวรรค์ได้อายัดเงินไปยังกองทัพอากาศ และขอให้ส่งเงินไปยังศาลจังหวัดนครสวรรค์ แต่ปรากฏว่ากองทัพอากาศได้ส่งเงินจำนวนดังกล่าวไปให้กรมบังคับคดีตามที่เจ้าพนักงานบังคับคดีในคดีนี้ได้แจ้งการอายัดแล้ว การอายัดของเจ้าพนักงานบังคับคดีดังกล่าวเป็นการอายัดซ้ำ ขอให้เพิกถอนการอายัด

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยโดยฟังข้อเท็จจริงว่า คดีหมายเลขแดงที่๑๑๑๓/๒๕๒๘ ของศาลจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งผู้ร้องเป็นโจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสองนั้น ศาลได้ออกหมายอายัดชั่วคราวไปยังกองทัพอากาศกองทัพอากาศทราบหมายอายัดชั่วคราวแล้วเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๒๘ แต่กองทัพอากาศยังมิได้ส่งเงินไปยังศาลจังหวัดนครสวรรค์ต่อมาวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๒๘ กองยึดอายัดและจำหน่ายทรัพย์สินกรงบังคับคดี ได้มีหนังสือแจ้งอายัดไปยังกองทัพอากาศให้จัดส่งเงินตามหมายอายัดคดีนี้ไปยังกรมบังคับคดี กองทัพอากาศจึงส่งเงินไปยังกรมบังคับคดีเมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๒๘ ต่อมาวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ ผู้ร้องกับจำเลยทั้งสองได้ทำสัญญาประนีประนอมยอม

ความกัน ศาลได้พิพากษาตามยอม จำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาตามยอมผู้
ร้องจึงขอบังคับคดี ศาลจังหวัดนครสวรรค์ได้ออกหมายบังคับคดีเมื่อวันที่ ๑๒
ธันวาคม ๒๕๒๘ ข้อที่ผู้ร้องฎีกาว่า หมายอายัดชั่วคราวมีผลใช้บังคับอยู่ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๙๐ โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาคดีนี้
ไม่มีสิทธิขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดี กองยึดอายัดและจำหน่ายทรัพย์สิน กรมบังคับ
คดี อายัดเงินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาจากกองทัพอากาศได้ เพราะต้องห้ามตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๒๙๐ วรรคแรก นั้น พิเคราะห์แล้ว
เห็นว่า ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๙๐ วรรคแรก บัญญัติ
ว่า"เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินอย่างใดของลูกหนี้ตามคำ
พิพากษาไว้แทนเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาแล้ว ห้ามไม่ให้เจ้าหนี้ตามคำกองทัพอากาศ
อื่นยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้นซ้ำอีก..."แต่สำหรับคดีของผู้ร้องนี้ปรากฏว่าเจ้าพนักงาน
บังคับคดีศาลจังหวัดนครสวรรค์ได้อายัดทรัพย์สินของจำเลยไว้ชั่วคราวในขณะที่
จำเลยยังมีได้เป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษา จึงถือไม่ได้ว่าเป็นการอายัดทรัพย์สินของลูก
หนี้ตามคำพิพากษาไว้แทนเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาเพื่อบังคับคดีตามพิพากษา ดังนั้น
โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาคดีนี้จึงมีสิทธิขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดี กองยึด
อายัดและจำหน่ายทรัพย์สิน กรมบังคับคดี อายัดเงินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาจาก
กองทัพอากาศเพื่อบังคับคดีได้ การอายัดเงินดังกล่าวไม่ต้องห้ามตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๙๐ วรรคแรกแต่อย่างใด

พิพากษายืน.

(สุเทพ กิจสวัสดิ์-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ